

개선 요구

1. 제 목 : 「압류재산매각업무요강」에 따른 제공매 매각예정가격
조항 등 불합리
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「내규관리규정」, 「직무규정」 및 「업무분장세칙」에 따라 「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다)의 소관부점으로 요강 관리업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제2조에 따르면 내규란 공사의 운영, 기본방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범이라고 되어 있고, 같은 규정 제6조에 따르면 외규¹⁾는 내규에 우선하여 효력을 가진다고 되어 있으며, 같은 규정 제11조에 따르면 소관부점장은 주무부점장²⁾과의 협의를 통하여 법령 또는 다른 내규와의 저촉여부, 내용의 효율성·합리성 여부 및 그 밖에 필요하다고 인정되는 사항 등을 검토하고 필요한 경우 이를 조정한다고 되어 있다.

1) 「내규관리규정」 제2조(정의) 제2호에 따르면 “외규”란 법령 또는 법령에 따라 발하여진 명령, 규칙 및 관계기관의 시달사항 등 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 외부결정으로 성문화된 것을 말함

2) 「업무분장세칙」 제6조 제1항 제8호에 따라 기획조정실장

따라서 내규 중 외규와 부합되지 않거나 실제 업무 처리실태와 맞지 않은 조항이 있는 경우 이를 개정하는 등의 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 내규(요강) 및 외규의 내용과 실제 업무처리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 외규와 부합되지 않는 내규(요강) 조항

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」(이하 “요령”이라 한다) 제31조³⁾ 제2항에 따르면 공매재산의 매수인이 매수대금의 납부기한까지 대금을 납부하지 아니하였을 때에는 그 매매를 해약하고 제공매(이하 “미납부 제공매”라 한다)하되, 이 경우 매각예정가격은 낙찰당시의 매각예정가격으로 하도록 되어 있다.

그런데 공사 요강에서는 위와 같은 요령의 내용을 요강 제50조 제2항에 반영하고 있는데도, 같은 조 제3항에서는 제1항⁴⁾ 및 제2항에 따라 재공매할 경우 매각예정가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 차례로 줄여(이하 “감액가격”이라 한다) 공매하도록 정하여, 미납부 제공매 시에도 감액가격을 매각예정가격으로 해야 한다고 되어 있어 같은 조 제2항 및 요령 제31조 제2항 및 제3항의 내용과 부합하지 않는다.

3) 요령 제31조 ① 한국자산관리공사는 압류재산을 공매하여도 매수 희망자가 없거나 입찰가격이 매각예정가격 미만일 때에는 재공매한다.

② 공매재산의 매수인이 매수대금의 납부기한까지 대금을 납부하지 아니하였을 때에는 그 매매를 해약하고 제공매한다. 이 경우 매각예정가격은 낙찰당시의 매각예정가격으로 한다.

③ 제1항에 따른 재공매의 경우에는 매각예정가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 차례로 줄여(생략)

4) ① 재산을 공매하여도 매수 희망자가 없거나 입찰가격이 매각예정가격 미만일 때에는 재공매한다.

또한, 요강 제76조 제1항에 따르면 공매 또는 수의계약 대행의뢰를 받은 재산에 대한 공매대행수수료(이하 “수수료”라 한다)나 매각에 소요된 비용(이하 “매각비용”이라 한다)을 관서의 장에게 청구하도록 되어 있으나 제3호의 단서조항을 보면 요강 제37조 제2항에 따라 동일 체납자의 여러 재산 중 일부의 매각대금으로 체납액 전액이 충당 가능하다고 예상되어 남은 재산의 공매를 중지하는 경우는 수수료와 매각비용을 청구 대상에서 제외한다고 되어 있다.

그러나 「국세징수법 시행규칙」 제41조의5 제1항 제2호에 따르면 법 제71조 제2항에 따라 일부의 공매대금으로 체납액 전액을 충당하여 공매가 중지된 경우 수수료는 받을 수 없다고 명시되어 있으나 매각 비용에 대해서는 언급하지 않고 있으므로 청구가 가능한 것으로 판단되고, 실무상으로도 매각비용을 관서의 장에게 청구하고 있으므로 요강 해당 조항은 법 조항 및 실제 업무처리와 맞지 않는다.

이와 같이 위 사례를 포함하여 [별표 4] “외규와 저촉되는 내규(요강) 조항 현황”과 같이 요강 중 6개 조항이 외규와 부합되지 않게 운영 되고 있었다.

(2) 업무처리와 맞지 않는 내규(요강) 조항

요강 제79조에 따르면 공매에 소요된 비용 중 매수대금 납부최고 및 매각결정취소 통지 송달비용(등기우편송달료), 배분업무와 관련한 제반 공부징구비용, 그 밖에 업무수행상 발생하는 소액비용으로 소관 부점장이 인정하는 비용⁵⁾의 경우 공사가 부담한다고 되어 있으나

실제 업무처리에 있어서 ‘매각결정취소 통지 송달비용’은 체납처분 비로 처리되어 공사가 부담하지 않고 있고 ‘매수대금 납부최고 송달 비용’은 요강에 따라 공사가 부담하고 있었으나 그 비용은 국세징수법 제76조⁶⁾에 따른 의무발송으로 발생하는 비용이면서 체납처분비 확정 전에 비용이 결정되어 관서의 장에 청구가 가능하므로 공사가 부담해야 하는지가 명확하지 않다.

따라서 요강 제79조 각 호에 따라 공사가 부담하도록 정한 소액 비용 중 실제 업무처리 상 공사가 부담하지 않고 있거나 부담할 필요가 없는 비용은 이를 반영하여 관련 조항을 정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 요강 중 외규나 현실에 맞지 않는 내용을 신속하게 정비 하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 「압류재산매각업무요강」의 내용 중 관계법령 등과 부합하지 않는 제50조 등 6개 조항 및 실제 업무처리와 맞지 않는 제79조 등을 정비하시기 바랍니다.(개선)

5) 「국세징수법」 등에 따른 송달의무가 없는 ‘공매대행통지서’ 및 ‘공매속행통지서’와 체납처분비 확정 이후 발생하여 관서의 장에 청구가 어려운 ‘미지급배분인계통지서’ 및 ‘미지급배분금인계예정통보’ 발송비용의 경우 공사가 부담하고 있음

6) 국세징수법 제76조(매수대금의 납부최고) 세무서장은 매수인이 매수대금을 지정된 기한 까지 납부하지 아니하였을 때에는 다시 기한을 지정하여 최고하여야 한다.

[별표 4]

외규와 저촉되는 내규(요강) 조항 현황

구 분	외 규	요강	비 고
재공매 매각 예정 가격	<국세청 요령> 제31조(재공매) ① 한국자산관리공사는 압류재산을 공매하여도 매수 희망자가 없거나 입찰가격이 매각예정가격 미만일 때에는 재공매한다. ② 공매재산의 매수인이 매수대금의 납부 기한까지 대금을 납부하지 아니하였을 때에는 그 매매를 해약하고 재공매한다. 이 경우 매각예정가격은 낙찰당시의 매각 예정가격으로 한다. ③ 제1항에 따른 재공매의 경우에는 매각 예정가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 <u>차레로 줄어</u> 공매하되(이하 생략)	제50조(재공매) ① 재산을 공매하여도 매수 희망자가 없거나 입찰가격이 매각예정 가격 미만일 때에는 재공매한다. ② 공매재산의 매수인이 매수대금의 납부 기한까지 대금을 납부하지 아니하였을 때에는 그 매매를 해약하고 재공매한다. 이 경우 매각예정가격은 낙찰당시의 매각예정가격으로 한다. ③ 제1항 및 제2항에 따라 재공매할 경우에는 매각예정가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 <u>차레로 줄어</u> 공매하되 (이하 생략)	·요강 제50조 제3항은 요령 제31조 제3항과 맞지 않고, 요강 같은 조 제2항과도 맞지 않음 ·실무상 요령에 따라 업무 처리
체납 처분비 청구	<국세징수법 시행규칙> 제41조의5(공매대행수수료 등) ① 영 제68조의5에 따른 수수료는 다음 각 호의 구분에 따른 금액(이하 이 조에서 "기준금액"이라 한다)을 기준으로 산정하되, 기준금액이 12억원을 초과하는 경우에는 12억원으로 한다. 1.(생략) 2. 한국자산관리공사가 공매대행의 의뢰를 받은 후에 세무서장의 직권 또는 한국자산 관리공사의 요구에 따라 공매대행의 의뢰가 해제된 경우(제1호에 따라 공매가 중지되거나 매각결정이 취소된 경우 또는 별 제71조제2항에 따라 일부의 공매대금으로 체납액 전액에 충당되어 공매가 중지된 경우는 제외한다)의 수수료(이하 "해제 수수료"라 한다) : 해당 해제금액(체납액 또는 매각예정가격 중 적은 금액으로 한다) (이하 생략)	제76조(체납처분비 청구) ① 관서의 장으로부터 공매 또는 수의계약 대행의뢰를 받은 재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규칙이 정하는 요율에 따른 공매대행수수료나 매각에 소요된 <u>비용을</u> 「공매대행수수료 등 청구서」로 관서의 장에게 청구하여야 한다. (생략) 1.~2. (생략) 3. 공사가 공매 또는 수의계약 대행의뢰를 받은 후에 관서의 장으로부터 공매 또는 수의계약 중지요청을 받아 공매 또는 수의계약 대행이 해제된 경우. 다만, 제37조 제2항에 따라 공매가 중지되어 공매 또는 수의계약 대행의뢰가 해제된 경우는 제외한다. (이하 생략)	·시행규칙에는 동일체납자의 여러재산 중 일부의 매각 대금으로 체납액 전액이 충당가능하다고 예상되어 남은 재산의 공매를 중지하는 경우에 공매대행수수료를 받지 못한다는 조항은 있으나 매각에 소요된 비용에 대해서는 언급이 없음 ·실무상 매각 소요 비용을 청구하고 있으나 요강에는 청구 대상에서 제외한다고 되어 있어 수정 필요
공매 변경 공고	<국세징수법> 제67조(공매의 방법과 공고) ①, ② (생략) ③ 공매공고는 지방국세청, 세무서,(생략) 그 밖의 적절한 장소에 게시한다. 다만, 필요에 따라 <u>관보 또는 일간신문에 게재</u> 할 수 있다. ④ 제3항의 공매공고를 할 때에는 <u>게시 또는 게재와 함께 정보통신망을 통하여</u> 그 공고 내용을 알려야 한다. (이하 생략) 시행령-제73조(공매공고 사항) ① (생략) ② 세무서장은 법 제67조제2항에 따라 공고한 사항이 변경되었을 때에는 변경된 사항을 지체 없이 다시 공고 하여야 한다.	제31조(공고 방법) ① 공매공고는 공사 게시판이나 그 밖의 적절한 장소에 게시하며 필요에 따라 일간신문에 게재할 수 있다. ② 공매공고를 할 때에는 제1항에 따른 게시 또는 게재와 함께 <u>온비드를 통하여</u> 그 공고 내용을 알려야 한다. ③ 공고한 사항이 변경되었을 때에는 변경된 사항을 지체 없이 <u>온비드를 통하여</u> 다시 공고하여야 한다.	·법에 따른 공고 방법은 '게시 또는 게재와 함께 정보통신망을 통한 공고'이고, 변경된 사항에 대해서 별도 공고방법이 없으므로 일반적인 공고 방법을 동일 하게 적용해야 함에도 요강에서는 변경 사항에 대한 공고 방법으로 '온비드'만 기재되어 있어 추가 필요

구 분	외 규	요강	비 고
공매 취소 및 중지 공고	<국세징수법> 제69조(공매의 취소 및 공고) ①, ② (생략) ③ 제67조제2항제9호에 따른 매각결정 기일(이하 "매각결정 기일"이라 한다) 전에 공매를 취소한 때에는 그 공매의 취소를 공고하여야 한다. 제71조(공매의 중지) ① 공매를 집행하는 공무원은 매각결정 기일 전에 체납자 또는 제3자가 그 체납액을 완납하면 공매를 중지하여야 한다. 이 경우 매수하려는 자들에게 구술이나 그 밖의 방법으로 알림으로써 제69조에 따른 공고를 갈음한다. ② (생략) <국세청 요령> 제24조(공매취소 및 입찰취소의 공고) ① 한국자산관리공사는 공매공고 후 매각결정 기일 전에 다음 각 호의 사유가 발생하여 공매를 중지한 때에는 공매를 취소하여야 한다. 1.~4. (생략, 요강과 유사) ② <u>개찰일시 전에</u> 제1항 각 호의 사유가 발생하여 공매를 중지하였거나, 체납자 또는 이해관계자에게 공매통지서의 송달이 되지 아니한 때, 기타 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 때에는 공매입찰을 취소하여야 한다. ③ 한국자산관리공사는 제1항의 공매취소 및 제2항의 입찰을 취소한 때에는 <u>그 사실을</u> 공고하여야 하며, 매수하려는 자들에게 <u>게시판 또는 전자자산처분시스템을 통하여</u> 알림으로써 전단의 공고를 한 것으로 본다.	제38조(공매취소 및 입찰취소 공고) ① 공매공고 후 매각결정 기일 전에 관서의 장으로부터 다음 각 호의 사유가 발생하여 공매중지 요구를 받은 때에는 공매를 취소하고 그 사실을 공고하여야 한다. 1.~4.(생략) ② 다음 각 호의 사유로 입찰을 취소한 때에는 매수하려는 자들에게 <u>구술 (口述)이나 온비드를 통하여 알림으로써</u> 공고를 한 것으로 본다. 1. 제1항 각 호의 사유가 발생하여 공매를 취소한 경우 2. 체납자 또는 이해관계자에게 공매 통지서가 송달되지 아니한 경우 3. 그 밖에 입찰을 진행할 수 없는 사유가 발생한 경우	▪ 제1항(공매취소의 경우 별도 공고 방법이 없으므로 법 67조와 같이 게시 또는 게재와 함께 온비드를 통하여 공고하여야 함 (공고된 내용의 변경 및 취소 이므로 1.공매 공고, 2.공고내용 변경, 3.공매취소 모두 같은 공고방법 필요) ▪ 제2항(공매중지 또는 입찰 취소)의 경우 요령과 같이 공매중지 또는 입찰취소 시점(개찰일시 전)에 대한 언급과 함께 '매수하려는 자들' 대상 알림 방법으로는 법에는 구술, 요령은 게시판 또는 전자자산처분시스템을 통하여 알리게 되어 있어 요강에 게시란 알림방식을 추가 필요
	<국세징수법> 제73조의3(차순위 매수신고) ① 제73조에 따라 낙찰자가 결정된 후에 해당 낙찰자 외의 입찰자는 매각결정 기일 전까지 공매 보증금을 제공하고 제78조제1항제2호에 해당하는 사유로 매각결정이 취소되는 경우에 <u>최고입찰가격에서 공매보증금을 뺀</u> 금액 이상의 가격으로 공매재산을 매수 하겠다는 신고(이하 "차순위 매수신고"라 한다)를 할 수 있다. <민사집행법> 제114조(차순위매수신고) ① 최고가매수신고인 외의 매수신고인은 매각기일을 마칠 때까지 집행관에게 최고가매수신고인이 대금지급 기한까지 그 의무를 이행하지 아니하면 자기의 매수신고에 대하여 매각을 허가하여 달라는 취지의 신고(이하 "차순위매수	제49조의2(차순위 매수신고) ① 제47조에 따라 낙찰자가 결정된 후에 해당 낙찰자 외의 입찰자는 매각결정 기일 전까지 공매보증금을 제공하고 제54조제1항 제4호에 해당하는 사유로 매각결정이 취소되는 경우에 <u>최고입찰가격에서 공매보증금을 뺀</u> 금액 이상의 가격으로 공매 재산을 매수하겠다는 신고(이하 "차순위 매수신고"라 한다)를 할 수 있다. (이하 생략) 별지 제10호 서식 "공매재산의 차순위 매수신고서" <유의사항> 1. <u>최고액 입찰가격에서 공매보증금을 뺀 금액 이상으로 입찰서를 제출한 입찰자만 차순위 매수신고를 할 수 있으며</u>(이하 생략)	▪ 「국세징수법」 제73조의 3에는 '차순위 매수신고 자격요건'에 대한 조항이 없고, 「민사집행법」 제114조 제2항에는 '차순위 매수신고 자격요건'에 대하여 기재되어 있음 ▪ 요강에는 「국세징수법」과 달리 「민사집행법」에 따른 '차순위 매수신고 자격요건'이 기재되어 있으나 본문이 아닌 별지 서식에만 기재되어 있어 ▪ 국세징수법에 자격요건 조항을 별도로 두지 않은 사유를 확인하여 ▪ 「자격요건」을 삭제하거나,
차순위 매수 신고			

구 분	의 규	요강	비 고
	신고'라 한다)를 할 수 있다. ② 차순위매수신고는 그 신고액이 최고가 매수신고액에서 그 보증액을 뺀 금액을 넘는 때에만 할 수 있다.		별지가 아닌 본문에 기재할 필요
권리 이전 비용 주체	<국세청 요령> 제41조(매각재산의 권리이전) ① 매각이 완료된 재산에 대하여 납세자가 권리이전의 절차를 밟지 아니할 때에는 한국자산관리공사가 대신하여 그 절차를 밟는다. ②, ③ (생략) ④ 제1항에 의하여 한국자산관리공사가 대신하여 권리이전절차를 대행하는 경우, 권리이전에 소요되는 비용중 매수인 부담분은 그 매수인에게 징수할 수 있다. ⑤ (생략)	제61조(매각재산의 권리이전) ① 매각재산에 대하여 체납자가 권리이전의 절차를 밟지 아니한 때에는 공사가 대신하여 그 절차를 밟는다. 다만, 지방세 및 공과금 등의 경우 해당 협정에 따로 규정되어 있거나 관서의 장이 요청하는 경우에는 그에 따른다. ② ~ ⑦ (생략)	▪ 요령에는 공사가 권리이전 절차를 대행하는 경우 그 비용을 매수인에게 청구할 수 있다고 되어 있고, 실제 업무상 청구하고 있음에도 요강에는 그 내용이 명시되어 있지 않아 추가 필요